

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3341/2537

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาง ชุน พรหม
เฟอร์นิเจอร์ และ ก่อสร้าง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา ตาราง 5 ข้อ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่โจทก์ คดีถึงที่สุด จำเลยทั้งสองจึงเป็นฝ่ายแพ้คดี ต้องรับผิดชอบชำระค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 161 วรรคแรกและวรรคสอง ทั้งการที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 ก็เพราะจำเลยทั้งสองไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น นับว่าเป็นความผิดของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี จำเลยทั้งสองจึงมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่าย ตามที่บัญญัติไว้ในตาราง 5(3) ท้ายป.วิ.พ.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 23,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2525 และฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์ได้นำเจ้า

พนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 12684 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีตีราคารวม 510,000 บาท ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2534 จำเลยทั้งสองได้วางชำระเงินตามคำพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์และได้ยื่นคำแถลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการยึด แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ถอนการยึดให้ โดยอ้างว่าจำเลยทั้งสองยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อยึดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขาย จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้มีการสั่งถอนการยึดทรัพย์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ถอนการยึดนั้นชอบแล้ว

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่าย ตามตาราง 5(3) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือไม่ เห็นว่าค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึดทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ตัวเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีตามที่บัญญัติไว้ในตาราง 5(3) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและตามมาตรา 161 วรรคแรกของบทกฎหมายดังกล่าวบัญญัติว่า ความรับผิดชอบที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของคู่ความในคดี ย่อมตกอยู่กับคู่ความฝ่ายที่แพ้คดี และวรรคสองบัญญัติว่า ค่าฤชาธรรมเนียมนั้นให้รวมถึงค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีด้วย คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่โจทก์คดีถึงที่สุด จำเลยทั้งสองจึงเป็นฝ่ายแพ้คดี ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีตามบทกฎหมายดัง

กล่าว ทั้งการที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลย
ที่ 2 ก็เพราะจำเลยทั้งสองไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจนโจทก์ต้อง
ขอให้บังคับคดีและนำยึดทรัพย์สินดังกล่าวของจำเลยที่ 2 จึงนับว่าเป็นความผิดของ
จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีด้วยจำเลยทั้งสองจึงมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมเจ้า
พนักงานบังคับคดีเมื่อยึดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายนั้น ฎีกาจำเลยทั้ง
สองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์ผล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>